

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 704/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย อดุลย์หรือแหมม ร่วมพฤกษ์ กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 340 ตรี

แม้จะฟังได้ว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์ของกลางไปปล้นทรัพย์ก็เป็นเพียงยานพาหนะซึ่งจำเลยขับมาซึ่งเกิดเหตุและขับออกไปจากที่เกิดเหตุเมื่อการปล้นทรัพย์สำเร็จแล้ว รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตรี ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ริบรถของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก ประกอบมาตรา 340 ตรีที่แก้ไขแล้ว จำคุกคนละ 15 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 10 ปี วรรคจกักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิกษาแก้เป็นว่า ให้งักฟองโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 และ วับริบทจกักรยานยนต์ของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้บริบทจกักรยานยนต์ของกลางนั้น เห็นว่า แม้จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 วับริบทจกักรยานยนต์ของกลางไปปล้นทรัพย์ ก็เป็นเพียงยานพาหนะซึ่งจำเลยที่ 3 วัปมายังที่เกิดเหตุและวับอกไปจากที่เกิดเหตุ เมื่อการปล้นทรัพย์สำเร็จแล้วบริบทจกักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดอันจะฟังวัได้ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้งักบัคคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อูระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปริษา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาว่ายานพาหนะใดจะเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลพึงสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) เท่านั้นศาลฎีกาได้มีแนวคำพิพากษาวางหลักเป็นบรรทัดฐานว่า หากเป็นยานพาหนะที่คนร้ายใช้เดินทางไปกระทำความผิดและเดินทางกลับจากการกระทำความผิดไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็เป็นการวินิจฉัยยืนตามหลักแนวคำพิพากษาเดิมสำหรับคำพิพากษาที่วินิจฉัยยืนตามหลักข้างต้น เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2695/2526 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตีเป็นเพียงบทบัญญัติถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษหนักขึ้นเท่านั้น หาได้บัญญัติให้ถือว่ายานพาหนะนั้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดด้วยไม่ ปัญหาว่า ยานพาหนะใดเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาลพึงสั่งริบมาตรา 33(1) นั้นต้องพิจารณาตามพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไปว่าผู้กระทำผิดได้ใช้ยานพาหนะนั้นกระทำความผิดหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3044/2531 การที่จำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางโดยมีคนร้ายอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายเวียนรอบผู้เสียหาย3-4 รอบก่อน แล้วจึงอ้อมไปหยุดข้างหลังผู้เสียหาย ต่อจากนั้นคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ลงจากรถ ใช้อาวุธจี้ขังทรัพย์ผู้เสียหายแล้วกลับมาขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้จำเลยขับขี่หลบหนีไป เมื่อไม่ปรากฏชัดว่าที่จำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์เวียนรอบผู้เสียหายนั้นเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด พฤติการณ์ของจำเลยกับพวกคงฟังได้เพียงพอ เป็นการขี่รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะไปและกลับจากการกระทำความผิดเท่านั้น ไม่ใช่ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) จึงริบรถจักรยานยนต์ของกลางไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2552/2532 เรือพร้อมเครื่องยนต์ของกลางจำเลยทั้งสามใช้เป็นยานพาหนะไปมา
เท่านั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันพึงจะริบได้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33(1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1233/2533 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้
ขับขีรถจักรยานยนต์ของกลางไปพยายามปล้นทรัพย์ แต่ก็ยังเป็นเพียงพาหนะไปมา
และพาจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกหลบหนีไปให้พ้นจากการจับกุมโดยสะดวกและ
รวดเร็วเท่านั้น รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระ
ทำความผิดอันจะพึงริบได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2224/2533 จำเลยที่ 2 เพียงแต่ใช้
รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นพาหนะไปส่งจำเลยที่ 1 เพื่อลักทรัพย์ของผู้เสียหาย
เท่านั้น หาได้ใช้พาหนะดังกล่าวในการลักทรัพย์โดยตรงไม่ รถจักรยานยนต์ของ
กลางนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดริบไม่ได้ ส่วนแนวคำวินิจฉัย
ของศาลฎีกาที่ถือว่ายานพาหนะเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้น นอกจากจะ
เป็นยานพาหนะที่ใช้ไปมาในการกระทำความผิดแล้ว ยังต้องใช้ในการกระทำความ
ผิดจริง อีกด้วย เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1519/2521 จำเลยอยู่บนรถกระบะ
เล่นตามหลังรถ 10 ล้อ ปีนจากรถกระบะขึ้นรถ 10 ล้อ พยายามปล้นรถนั้น เป็นการ
ที่จำเลยใช้รถกระบะเป็นพาหนะพยายามปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2736/2522 ใช้รถยนต์พาผู้เสียหายไปขู่เอาทรัพย์
โดยเป็นแผนการคบคิดกัน ไม่เพียงแต่ใช้เป็นยานพาหนะแต่อย่างเดียว ต้องริบรถ
ตามมาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2663/2527 จำเลยที่ 1 ได้ใช้รถคอยช่วยเหลือ
พวกที่กำลังปล้น รถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 กับพวกใช้ในการกระ
ทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ศาลมีอำนาจสั่งริบได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3355/2528
จำเลยขับรถยนต์ของกลางชนท้ายรถจี๊ปที่ร้อยตำรวจตรี ส. ขับขี่โดยมีเจตนาทำร้าย
เพราะโกรธเคืองที่จับจำเลยมาสถานีตำรวจและไม่ยอมปล่อยจำเลยตามคำร้องของ
จำเลยจนร้อยตำรวจตรี ส. ได้รับบาดเจ็บ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 296 รถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระ

ทำความผิด ศาลมีอำนาจริบเสียได้ตามมาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2091/2530 จำเลยร่วมกับ ม. วางแผนฆ่าผู้เสียหายโดยใช้รถยนต์กระบะไปดักรอผู้เสียหายที่สถานีน้ำมันและขับรดดังกล่าวตามรถผู้เสียหายไปแล้ว ม. ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายขณะรถยนต์กระบะกำลังแซงรถของผู้เสียหายขึ้นไป ดังนั้นรถกระบะดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5845/2531 ในการปล้นทรัพย์สินจำเลยใช้รถยนต์ของกลางเป็นพาหนะคุ้มกันช่วยเหลือ และใช้นำตัวผู้เสียหายไปทำร้ายในขณะที่ทำการปล้นด้วย ดังนั้น รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2117/2532 จำเลยที่ 3 ขับขี่รถจักรยานยนต์มาอยู่ที่เกิดเหตุ แล้วยังขับขี่ติดตามรถยนต์ของผู้เสียหายมา ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะติดต่อรับเงินจากผู้เสียหายในการกระทำความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ จึงถือได้ว่าจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาลมีอำนาจริบได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4870/2533 รถยนต์บรรทุกของกลางบรรทุกดินมีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวม 29,300 กิโลกรัม เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ถึง 8,300 กิโลกรัม นับได้ว่ามีน้ำหนักเกินอัตราจำนวนมากเป็นการทำความเสียหายแก่ทางหลวงจังหวัดอันเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชน ทั้งมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติ จึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด อันควรริบ อัมพรแสงสุวรรณกุล